

1502729-73.2021.8.26.0038

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/04/2022

... como se deu a ocorrência, tratar-se da prática de tráfico de drogas, não existindo a possibilidade de ser o apelante apenas usuário.

Irrelevante ao deslinde da causa a não demonstração de comercialização da droga no exato momento da prisão.

Isto porque, conforme previsto no art. 33, "caput", a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe de prova da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras-SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502729-73.2021.8.26.0038 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502729-73.2021.8.26.0038

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2259461/2021 - DEL.POL.ARARAS, 20419093 - DEL.POL.ARARAS, 2259461 - DEL.POL.ARARAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON RODRIGUES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face do acusado ROBSON RODRIGUES DA SILVA, já qualificado nos autos, para apurar a prática dos delitos previstos nos artigos 329 e 129, caput, ambos do Código Penal, e artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 22 de setembro de 2021, por volta das 12h40min, no cruzamento da Rua do Servidor Público, com a Rua da Tecelã, Bairro José Ometto, nesta cidade de Araras, o réu transportava e trazia consigo para fim de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, em peso

líquido, 8,7g (oito gramas e sete decigramas) de cocaína, em 49 (quarenta e oito) porções.

Consta, ainda, que no dia 22 de setembro de 2021, por volta das 12h40min, no cruzamento da Rua do Servidor Público, com a Rua da Tecelã, Bairro José Ometto, nesta cidade de Araras, o réu opôs-se à execução de ato legal, mediante violência, ao funcionário público, Leonardo Vinício Jardim de Oliveira, competente para executá-lo.

Consta, por fim, que no dia 22 de setembro de 2021, por volta das 12h40min, no cruzamento da Rua do Servidor Público, com a Rua da Tecelã, Bairro José Ometto, nesta cidade de Araras, o réu ofendeu a integridade corporal de Leonardo Vinício Jardim de Oliveira, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado (fls. 111) e apresentou a respectiva defesa preliminar (fls. 46/51).

A denúncia foi recebida em 17 de dezembro de 2021 (fls. 116/117) e o acusado foi devidamente citado. Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas, bem como interrogado o acusado (fls. 188/192).

As partes apresentaram alegações finais (fls. 156 - MP e 160/165 - réu).

O Ministério Público pediu a procedência da ação com a condenação do acusado, nos termos da denúncia.

A defesa pleiteou, em suma, seja o réu absolvido, além de outros benefícios legais.

É O RELATÓRIO. PASSO A FUNDAMENTAR.

Preliminarmente, entendo não ser o caso de instauração de incidente.

Como se sabe, o julgador não está obrigado a determinar que se faça o exame de dependência toxicológica, pois a ele cabe a faculdade de determinar ou não a sua realização, caso haja a possibilidade de inimputabilidade do acusado, ainda que de forma reduzida.

É somente imprescindível a instauração quando houver dúvida acerca da insanidade ou da dependência toxicológica.

Confira-se, a esse respeito, julgado do extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo:

“O Código de Processo Penal obriga ao exame quando houver dúvida sobre a insanidade e não quando a defesa o requeira. Assim, o Magistrado somente deferirá o requerimento de instauração de incidente de insanidade mental quando presentes indícios de perturbação ou algum motivo, pelo menos, para duvidar da normalidade psíquica, que é regra geral” (TACRIM-SP, JUTACRIM 84/206).

Lembre-se que mero uso de drogas, ainda que prolongado, não implica necessariamente em dependência química.

No mais, conforme entendimento majoritário no STJ (HC 258463/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma) a mera suspeita ou afirmação de que o acusado seja usuário de substâncias ilícitas não justifica a realização de exame em análise.

Vejamos:

“A simples alegação de ser o réu viciado em substâncias entorpecentes não obriga o

magistrado a realizar o exame de dependência toxicológica, porquanto cabe ao juiz, no caso concreto, avaliar a conveniência e a oportunidade de sua realização" (RHC 14.789/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª. Turma, julgado em 07.10.2003, DJ 10.11.2003 p. 198)

No mesmo sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de entorpecentes Preliminar - Nulidade decorrente do indeferimento de realização de exame toxicológico Inocorrência. Ausência de indícios de que a corré Eliane era inimputável pela dependência química. Prescindibilidade da perícia". (TJSP, 4ª Câmara de Dir. Criminal, Apelação nº 0001016-16.2016.8.26.0038, da Comarca de Araras, de relatoria do Des. Camilo Léllis, São Paulo, 31 de janeiro de 2017).

Ademais, como lecionava Borges da Rosa: "a efetuação de exames desnecessários ao esclarecimento da verdade atentaria contra os requisitos superiores do processo: celeridade, simplicidade e moralidade" (TJSP, trecho de acórdão da apelação criminal nº 0003100-19.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, de relatoria do Des. Lauro Mens de Mello, citando decisão extraído do livro Jurisprudência e Doutrina Criminais, Mohamed Amaro, vol. II, 1979, p. 895).

No mérito, procede a pretensão punitiva.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 20/23), auto de exibição e apreensão (fls. 24), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 68/70), laudo de exame de corpo de delito (fls. 27), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

Interrogado, o réu Robson Rodrigues da Silva negou a acusação, afirmando ter recebido cerca de 210 reais de sua genitora como presente de aniversário. Disse ter comprado, come sse dinheiro, 48 pinos de cocaína, restando troco de 5 reais. Sobre a abordagem, disse ter visto os guardas e continuado a caminhar. Relatou ter sido abordado e jogado ao solo. Admite ter se debatido para não ser algemado. Afirma, ainda, ter sido internado pelo uso de drogas em 2012. Lido o depoimento prestado em solo policial, negou ter apresentado referida versão.

De outro lado, os guardas municipais ouvidos na qualidade de testemunhas foram claros ao relatar que avistaram o réu em local conhecido pela prática de tráfico trazendo consigo algo volumoso em sua calça. O réu, ao notar a presença dos servidores municipais, esboçou nervosismo, motivando a abordagem. O acusado relutou durante a abordagem mediante força física. Houve luta corporal para contê-lo e o denunciado clamava aos populares por socorro. Em revista, conseguiram apreender cerca de 3 kits totalizando entre 45 e 50 pinos. O GM Leonardo disse ter ficado lesionado pr conta da resistência apresentada pelo acusado.

Essas são as provas dos autos.

A condenação do réu é medida de rigor.

Com efeito, o réu foi abordado em local conhecido pela venda e drogas em posse de quantidade considerável de entorpecentes, o que é sintomático.

Além disso, apesar de se dizer usuário e ter comprado os psicotrópicos com numerário recebido como presente, nada trouxe para demonstrar sua versão.

Ademais, não se pode desconsiderar a versão dos agentes públicos, que nada lograriam ao incriminar falsamente o acusado.

Assim, sob a perspectiva processual penal, André Estefam aduz que o “depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto” (ESTEFAM, André. Provas e Procedimentos no Processo Penal, 2ª ed., São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, pag. 55).

De fato, como servidores públicos, têm na prática dos atos funcionais a presunção de veracidade, nos termos do artigo 37, da Constituição Federal, como ressalta Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro, ed. Malheiros, 1995).

Na mesma linha, Edilson Mougenot Bonfim, ao discorrer a respeito do valor probatório dos depoimentos policiais, conclui que “o depoimento harmônico e seguro prestado por policial não pode ser desconsiderado pela simples condição de ser policial a testemunha, pois seu ofício não o torna impedido ou suspeito” (BONFIM, Edilson Mougenot. Código de Processo Penal Comentado, 5ª ed., São Paulo: Saraiva, 2015, pag. 472).

Não bastasse isso, a jurisprudência pátria é unânime ao admitir tais depoimentos como meio válido de prova em juízo. Vejamos:

"O simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas" (RT 732/622).

"O depoimento de policial é considerado como o de qualquer outro cidadão (RT 860/599), pois não estão impedidos de depor, nem se pode previamente suspeitar da veracidade de seus depoimentos. Sopesam-se como quaisquer outros; sujeitam-se aos obstáculos do impedimento e da suspeição, como quaisquer outros" (RT 736/625).

A negativa de autoria por parte do acusado está isolada nos autos. Assim, os testemunhos válidos dos agentes estatais devem prevalecer sobre a mera negativa de autoria sustentada, de maneira isolada, pelo acusado. Nesse sentido, oportuno consignar entendimento consagrado no Egrégio Tribunal Bandeirante. Vejamos:

“Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova” (TJ-SP, 9ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0003339-74.2010.8.26.0144, da Comarca de Mogi-Mirim, Relator: Desembargador Souza Nery, Data de Julgamento: 21/02/2013).

A mera alegação de usuário, ou mesmo de vício, ainda que provada, não impede o reconhecimento da prática de tráfico.

Isso porque, é de conhecimento mediano que usuários e adictos comumente atuam no comércio de substâncias tóxicas ilícitas como meio de sustentar o próprio consumo.

Nessa linha, já se pronunciou também o Tribunal Bandeirante:

“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (RJ TJ 101/498).

Assim, entendo não ser o caso de se desclassificar a conduta para o tipificado no art. 28 da Lei Antidrogas, tendo em vista a quantidade de substâncias entorpecentes encontradas e a forma como estavam embaladas, e as denúncias anônimas efetuadas.

De fato, resta evidente pela quantidade de substâncias apreendidas, a forma como estavam acondicionadas e a maneira como se deu a ocorrência, tratar-se da prática de tráfico de drogas, não existindo a possibilidade de ser o apelante apenas

usuário.

Irrelevante ao deslinde da causa a não demonstração de comercialização da droga no exato momento da prisão.

Isto porque, conforme previsto no art. 33, "caput", a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe de prova da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do delito.

Acerca da caracterização do crime de tráfico pela execução de qualquer verbo do tipo, transcrevo entendimento jurisprudencial dominante, "ex vi":

"O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes" (TJRS, Ap. 697.020.717, Câm., j. 30-4-1997, rel. Des. Érico Barone Pires, RT 745/633)

Oportuno ainda lembrar que "para a configuração do crime previsto no artigo 12 da Lei n. 6.368/76, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo a substância entorpecente. Da mesma forma, é inexigível a tradição, para a consumação do delito" (Habeas Corpus n. 39.141-3 Rel. Des. Denser de Sá, RJTJESP 97/512).

Na mesma linha de raciocínio já decidiu o STF que "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993 p. 11012).

A destinação das drogas ao tráfico está evidenciada pela quantidade apreendida, local da apreensão e nos testemunhos dos agentes públicos.

Os crimes de resistência e lesão estão igualmente demonstrados pela prova oral colhida, versão do acusado (que admitiu ter se debatido para não ser preso) e laudo pericial.

Passo a dosar a pena.

Nada existe a considerar na primeira fase.

Na segunda, o réu é reincidente conforme condenação definitiva nos autos do processo nº 0000092-47.2018.8.26.0038, conforme certidões de fls. 76, o que justifica o incremento das penas em 1/6.

Na fase derrareira, deixo de aplicar a causa de diminuição do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, em razão da reincidência específica.

Do regime inicial de cumprimento de pena. Deverá ser observado o regime fechado para o crimes de tráfico em decorrência do quantum da pena aplicada. Em relação aos demais delitos, poderá ser o aberto.

Inviável a substituição por penas alternativas em razão do somatória das penas aplicadas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para:

I) CONDENAR o réu ROBSON RODRIGUES DA SILVA, já qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 329, caput, do Código Penal, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, de detenção, em regime

inicial aberto.

II) CONDENAR o réu ROBSON RODRIGUES DA SILVA, já qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 129, caput, do Código Penal, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, de detenção, em regime inicial aberto.

III) CONDENAR o réu ROBSON RODRIGUES DA SILVA, já qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses, de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

As penas deverão ser somadas e, no caso da aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executar-se-á primeiro aquela, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Mantenho a prisão preventiva pelos mesmos fundamentos que a motivaram.

Deverá ainda arcar com o pagamento de custas processuais com base no art. 804 do CPP, no valor de 100 UFESPs, conforme estabelecido no §9º do art. 4º da Lei Estadual 11.608/03. Saliente-se que dentre as hipóteses de diferimento ou isenção não está incluída a miserabilidade.

Providencie a Serventia as comunicações e anotações de praxe. Determino a incineração dos entorpecentes apreendidos nos autos.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, arquivando-se os autos.

P.R.I. Araras, 11 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA